

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 14/07/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se revoca la caducidad y archivo del expediente de evaluación ambiental, del programa denominado: Programa de Actuación Urbanizadora Paraje La Vereda, (expediente PLA-SC-12-0231), situado en el término municipal de Noblejas (Toledo), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Noblejas. [2026/5542]

Hechos

Primero. - El 15 de marzo de 2012, tuvo entrada en la entonces denominada Dirección General de Evaluación Ambiental solicitud para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental del “Programa de actuación urbanizadora paraje La Vereda” (expediente. PLA-SC-12-0231), situado en el término municipal de Noblejas (Toledo).

Segundo. - Con fecha 19 y 20 de marzo de 2012, la documentación del expediente se somete a consultas de administraciones públicas afectadas y público interesado, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, durante un plazo de 20 días hábiles, para que emitan sus sugerencias con el fin de determinar la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del contenido del informe de sostenibilidad ambiental. Con la misma fecha se comunica al Ayuntamiento de Noblejas el inicio del procedimiento y de las consultas a los efectos del artículo 28 de la citada Ley 4/2007.

Tercero. - Con fecha 5 de mayo de 2017, se remite al Ayuntamiento de Noblejas las contestaciones recibidas y el documento de referencia para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental. En el mismo escrito se señala un plazo máximo de tres meses para aportar la documentación solicitada, indicándose que, si transcurriera dicho plazo sin haberse recibido la documentación, se consideraría que se produce la caducidad del procedimiento y se podría archivar el expediente, todo ello de acuerdo con el artículo 92 de la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Cuarto. - El 17 de septiembre de 2025, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en uso de sus competencias resolvió dar por caducada la tramitación del expediente “Programa de actuación urbanizadora paraje La Vereda” (expediente PLA-SC-12-0231), teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la última actuación municipal, los cambios de normativa desde el inicio del expediente y no tener constancia de haber recibido la documentación solicitada, por lo que procedió al archivo del mismo mediante la Resolución de 17 de septiembre de 2025 de la Dirección General de Calidad Ambiental, sobre la caducidad y archivo del expediente de evaluación ambiental del programa denominado “Programa de actuación urbanizadora paraje La Vereda” (expediente PLA-SC-12-0231), situado en el término municipal de Noblejas (Toledo), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Noblejas.

Quinto. - El 23 de septiembre de 2025, se recibió en esta Dirección General de Calidad Ambiental, escrito del Ayuntamiento de Noblejas, en el que se indicaba que, con fecha 18 de diciembre de 2018, se remitió al Servicio de Prevención e Impacto Ambiental (en la anterior Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Viceconsejería de Medio Ambiente) el informe de sostenibilidad ambiental, adjuntando la documentación referida, por lo que solicita la revisión de la resolución del 17 de septiembre 2025 sobre el archivado de expediente, citada en el punto anterior.

En virtud de los hechos expuestos y,

Vista: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Procede revocar las resoluciones de archivo anteriormente mencionadas, continuando así con el procedimiento del trámite de evaluación ambiental.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8.1.b del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General

Resuelve:

Revocar la Resolución del 17 de septiembre de 2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental, sobre la caducidad y archivo del expediente de evaluación ambiental del programa denominado “Programa de actuación urbanizadora paraje La Vereda”, (expediente. PLA-SC-12-0231), situado en el término municipal de Noblejas (Toledo), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Noblejas.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: <https://www.jccm.es/tramites/1003700>.

Toledo, 14 de julio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
